

0000140-98.2017.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Edegar de Sousa Castro

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/10/2022

... CRIMINALMENTE, R: QUE SIM POR TRÁFICO DE DROGAS, QUE INDAGADO SE POSSUIU ARMA DE FOGO, R: QUE NÃO POSSUIU, INDAGADO SE NO MOMENTO ESTÁ TRABALHANDO R: QUE COMEÇOU A TRABALHAR INFORMALMENTE NO SACOLÃO COMO AJUDANTE EM UM SACOLÃO SITUADO NA VILA EUCLIDES NA RUA OLAVO BILAC) QUE NO ANO ESTAVA PASSADO ESTAVA DESEMPREGADO, QUE ESTAVA SENDO ASSISTIDO FINANCEIRAMENTE POR SEUS GENITORES, QUE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000140-98.2017.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000140-98.2017.8.26.0564

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 20/2017 - 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vinicius de Moura Souto

Vistos.

A Justiça Pública ajuizou a presente ação penal em face de VINICIUS DE MOURA SOUTO, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, porque, segundo a inicial, no dia 27 de dezembro de 2016, por volta de 17h20, na Rua Pacífico, altura do numeral 14, Jardim das Amoreiras, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, o réu, previamente ajustado, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, quais sejam o veículo Honda/CR-V EXL, placas GAB-8155, três carteiras de associado de plano de saúde, uma carteira de identidade, uma carteira nacional de habilitação, um certificado de registro e licenciamento de veículo, um telefone celular, marca Samsung, e o valor de R\$ 70,00, tudo pertencente à vítima A.L.O.A..

Recebida a denúncia (fls. 84/86), o réu foi citado (fls. 128), apresentando resposta à acusação (fls. 129/130).

Confirmou-se, então, o recebimento da denúncia a fls. 154/157.

Durante a instrução do feito, tomaram-se as declarações da vítima, de uma testemunha da Acusação e de duas testemunhas arroladas pela Defesa, interrogando-se o réu ao final (fls. 179/180 e 211/212).

Ultrapassada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal (fls. 211/212), as partes, em alegações finais, debateram a causa.

O douto representante do Ministério Público pugnou pela improcedência da ação, alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 211/212) , no que foi secundado pela culta Defensora (fls. 214/2160).

É o relatório.

Passa-se à fundamentação e à decisão.

A pretensão punitiva, finda a regular instrução probatória, é improcedente.

Com efeito, não há nos autos provas suficientes, para afirmar-se, com a necessária certeza, que o réu teria praticado o crime que lhe foi imputado.

O réu, na fase inquisitiva (fls. 15), negou a prática delitiva, relatando que "...APOS TOMAR CONHECIMENTO DOS FATOS, NEGA TER PRATICADO O ROUBO CITADO NO BOLETIM ELETRÔNICO NR. 1660132/16 DO DIA 27/12/2016, QUE INDAGADO SE JÁ RESPONDEU CRIMINALMENTE, R: QUE SIM POR TRÁFICO DE DROGAS, QUE INDAGADO SE POSSUIU ARMA DE FOGO, R: QUE NÃO POSSUIU, INDAGADO SE NO MOMENTO ESTÁ TRABALHANDO R: QUE COMEÇOU A TRABALHAR INFORMALMENTE NO SACOLÃO COMO AJUDANTE EM UM SACOLÃO SITUADO NA VILA EUCLIDES NA RUA OLAVO BILAC) QUE NO ANO ESTAVA PASSADO ESTAVA DESEMPREGADO, QUE ESTAVA SENDO ASSISTIDO FINANCEIRAMENTE POR SEUS GENITORES, QUE INDAGADO SOBRE O DIA 27/12/2016 POR VOLTA DAS 17:20 HORAS, DISSE QUE ESTAVA NO SALÃO DE CABELEIREIRO DE SUA NAMORADA NA VL. EUCLIDES EM SBC DO CAMPO, QUE ELA NO FIM DA TARDE ESTAVA COM FOME ENTÃO SE DIRIGIRAM ATÉ O MAC DONALDS NA AV. PRESTES MAIA, ONDE PEGARAM O LANCHE E RETORNARAM A RESIDÊNCIA ONDE RESIDE COM SEUS GENITORES. INDAGADO QUANTO TEMPO FICOU PRESO R. QUE 1 ANO E 5 MESES, SAINDO DA CADEIA 4 MESES. INFORMA AINDA QUE RECEBEU UMA INTIMAÇÃO DESTA DISTRITAL NA DATA DE ONTEM, ONDE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE NA PRESENTE DATA, QUE ACABOU ESQUECENDO A INTIMAÇÃO E RETORNOU A SUA RESIDÊNCIA, ONDE APÓS PEGAR A INTIMAÇÃO VOLTOU A ESTA DISTRITAL. INDAGADO SE SABE DIRIGIR, ALEGOU NÃO TER HABILITAÇÃO E NÃO SABE CONDUZIR VEÍCULOS".

Em juízo (fls. 211/212), o réu tornou a negar os fatos. Ressaltou que, no dia em que foi intimado pela delegacia, lá compareceu, pois sabia ser inocente. Destacou que, à época dos fatos, namorava uma pessoa chamada Nataly e, no dia do ocorrido, estava no salão de cabeleireiro onde ela trabalhava, tendo lá chegado pela manhã. No horário do almoço, a mãe do réu lhe ligou, pedindo que ele fosse comprar um lanche. Assim, o réu foi até a casa de sua mãe, acompanhado da namorada, a fim de retirar o cartão de crédito daquela. Em seguida, o réu e a namorada se dirigiram até o McDonald's mais próximo e adquiriram vários lanches. Um deles foi deixado na casa da referida mãe e os demais foram levados até o citado salão, onde o réu e a namorada o consumiram. Depois disso, o réu não mais saiu do salão até a noite, quando foi dormir na casa da namorada, onde o salão ficava localizado. Destacou o réu que residia na comunidade onde ocorreu o roubo e que não conhecia os policiais.

E a negativa do réu não chegou a ser infirmada, de forma irretorquível, pela prova

carreada aos autos.

A vítima, ouvida na fase policial (fls. 09), esclareceu que, "...no dia 27 de Dezembro último, por volta das 17:20 horas estacionou seu veículo na Rua Pacífico, em frente ao numeral 14, no Bairro Jdm. Amoreiras, próximo a igreja Santíssima Virgem, nesta cidade de SBCampo; Estava sozinho(a) e antes mesmo de desembarcar de seu veículo, tratando-se de um Honda CRV. placas GAB8155, aproximou-se pelo lado do motorista um indivíduo desconhecido, o qual, de posse de arma de fogo, ordenou sua saída do carro; Pôde constatar que tal indivíduo fazia-se acompanhar de um comparsa, que se posicionou ao lado direito do carro, próximo a porta do passageiro; O primeiro indivíduo que portava arma de fogo, muito agressivo, ordenou que deitasse no chão, com o rosto voltado para baixo: O(a) declarante sentou-se então na calçada e esse indivíduo aproximou-se e declarante sentou-se então na calçada e esse indivíduo aproximou-se e apontou-lhe a arma de fogo, em direção a sua cabeça e gritou: 'deita no chão'; Temendo por sua vida atendeu a ordem e ali permaneceu; Esse indivíduo com a arma sentou-se no carro e assumiu a direção do mesmo enquanto que o comparsa dele sentou-se no lado do passageiro; Ocorre que ambos não sabiam como 'soltar' o freio e então esse indivíduo armando novamente veio em sua direção e apontando-se a arma de fogo ordenou que dissesse como 'soltar' o freio; Após a explicação os mesmos conseguiram sair do local com seu carro; A respeito dos fatos acima narrados foi elaborado o Boletim de Ocorrência Eletrônico nº 1660132/2.016; Seu veículo foi localizado cerca de três dias depois. na região do Sacomã, sem danos ou avarias; nenhum objeto e pertence pessoal levado na ocasião fora localizado; Passa a descrever os indivíduos como sendo : 1º autor / QUE PORTAVA ARMA DE FOGO): de cor branca, alto, aprox. 1,70/1,80 metros de altura, magro, aparentando uns 23 anos de idade, cabelos curtos/escuros. sem barba ou bigode, trajando camiseta e calça jeans de cor clara, sem boné - 2º autor(COMPARSA): de cor branco, alto, aprox. 1,70/1,80 metros de altura, magro, sem barba ou bigode, trajando calça jeans e camiseta, usando boné, aparentando uns 23 anos de idade; Na data de hoje foi convidada a comparecer nesta Distrital onde efetuou reconhecimento pessoal de alguns indivíduos que foram perfilados entre si e após olhar atentamente RECONHECEU SEM SOMBRAS DE DÚVIDA E COM 100% DE CERTEZA O INDIVÍDUO Nº 01 - VINICIUS MOURA SOUTO, como sendo o PRIMEIRO AUTO ACIMA DESCRITO, QUE NA OCASIÃO PORTAVA ARMA DE FOGO, APONTANDO-A PARA SUA CABEÇA E AMEAÇANDO ATIRAR".

Em juízo (fls. 179/180), a vítima tornou a reconhecer o réu com certeza.

Entretanto, salientou a vítima que, na delegacia de polícia, primeiramente, lhe foi apresentado um indivíduo, o qual não reconheceu e posteriormente, apresentado o réu, o qual apontou com certeza. No mais, ratificou integralmente suas primitivas declarações. Acrescentou ainda que o veículo foi encontrado na favela de Heliópolis, perto da Rodovia Anchieta.

Já o policial civil Lindomar N. Chiacchio, sob o crivo do contraditório (fls. 179/180), informou que, por ocasião dos fatos, tomou conhecimento, através de informações anônimas, que um indivíduo de prenome Vinicius estaria dirigindo o veículo descrito na denúncia nas proximidades do bairro D.E.R.. Assim, realizada a investigação na região, uma pessoa citou o réu Vinicius e o indicou nas redes sociais. Diante disso, a vítima foi acionada e reconheceu o réu pelas fotos mostradas. Esclareceu o agente da lei ainda que o réu foi intimado para comparecer na delegacia e lá surgiu, sendo reconhecido pessoalmente pela vítima como sendo aquele que portava uma arma de fogo. Por fim, não se recordou do local da localização do veículo.

A testemunha Sibeli Messeguel, arrolada pela Defesa, afirmou, sob o pálio do contraditório (fls. 179/180), que é conhecida do réu, pois este era namorado da filha daquela, de nome Nataly. Esclareceu Sibeli que, no dia dos fatos, o réu permaneceu o dia todo no salão de beleza de Nataly e da irmã desta, de nome

Isabela. Atestou que o réu em nenhum momento saiu de lá. Relatou ainda que não se recorda se foi no mesmo dia, mas lembra da ida do réu ao McDonald's. Não tem conhecimento se o réu sabia dirigir.

A testemunha Byanca Leite Pierre Dias, indicada pela combativa Defesa, afirmou que é amiga de Nataly, que era namorada do réu à época dos fatos. Esclareceu Byanca que, no dia seguinte aos fatos, soube que o réu estava sendo acusado de ter cometido um crime e estranhou a acusação, pois lembrou de tê-lo visto no salão na data em questão. Não soube precisar o horário em que viu o réu, mas informou que foi no período da tarde. Ressaltou que, em certo momento da tarde, o réu saiu do salão, com a namorada, tendo retornado com lanches. Citou a testemunha que o réu esteve “quase a tarde toda” no salão, tendo ela saído do local por volta de 17h00, a fim de trabalhar. A respeito, esclareceu que seu período de trabalho se iniciava às 17h00.

Vê-se, portanto, que, não obstante a palavra da vítima e do policial, não há elementos suficientes para imputar ao réu, com a necessária certeza, a autoria dos fatos, pois este negou a prática delitiva e trouxe dois importantes álibis.

E isso porque as testemunhas arroladas pela combativa Defesa atestaram que o réu, no dia e no horário aproximado dos fatos, se encontrava em um salão de beleza.

Frise-se, outrossim, que tais testemunhos não foram validamente afastados por qualquer meio probatório.

O réu, ademais, trouxe aos autos um recibo de lanche do McDonald's e um print do Facebook (fls. 44/45), demonstrando que estava na referida lanchonete, no dia dos fatos, logo após o ocorrido.

Sob outro ângulo, a conduta do réu em comparecer à delegacia assim que intimado, o que não é incomum, também lança dúvidas sobre sua responsabilidade penal. Assim, “Sem que exista no processo uma prova esclarecedora da responsabilidade do réu, sua absolvição se impõe, eis que a dúvida autoriza a declaração do non liquet, nos termos do art. 386, VI, do CPP” (Ap. nº 160.097, TACrimSP, Rel. Gonçalves Sobrinho, in Aranha, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova do Processo Penal. 3ª edição, 1994, Editora Saraiva, p. 67).

A pretensão punitiva estatal, destarte, não pode ser acolhida.

É bem verdade que há suspeitas quanto à conduta do réu, pois a vítima, em ambas as fases da persecução penal, reconheceu o réu com absoluta certeza.

Contudo, possível é que tenha havido equívoco no reconhecimento, o que muitas vezes vem a ocorrer em processos penais.

O policial ouvido em juízo, por outro lado, afirmou que chegou à pessoa do réu por meio de informações anônimas, segundo as quais este fora avistado, com o carro da vítima, nas proximidades de uma comunidade carente chamada D.E.R..

Tais informantes, contudo, não foram inquiridos em qualquer fase da persecução penal.

Essas delações, portanto, desacompanhadas de outros elementos de convicção, não são suficientes para indicar, com a certeza necessária a uma condenação, a participação do réu na empreitada criminosa.

Oportuno se torna dizer ainda que, pelas provas carreadas aos autos, o veículo da vítima foi encontrada em comunidade diversa da citada pelas delações.

Há dúvidas, destarte, sobre a autoria delitiva.

Impõe-se, por conseguinte, a adoção, no caso, do brocardo in dubio pro reo.

Em realidade, afigura-se mais prudente a improcedência, ainda que se esteja, com isso, a contemplar com imerecida absolvição um possível culpado, desate sempre preferível à condenação de um provável inocente.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO o réu VINICIUS DE MOURA SOUTO, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da acusação de cometimento do delito indicado na denúncia.

O réu, absolvido que foi nesta instância, poderá apelar em liberdade.

Em havendo o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

À vista da absolvição, não há custas.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 28 de outubro de 2022.

EDEGAR DE SOUSA CASTRO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA
KCF/ESC